

ANEXO XVI

Cláusula anexa al contrato de trabajo indefinido adscrito a obra

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Disposición adicional tercera, apartado 4

A) Propuesta de recolocación con preaviso de extinción (con efectos del _____ de _____ de 20____) del contrato de trabajo por causas inherentes a la persona trabajadora (marcar la causa con una X):

- ☐ Inexistencia de obras en la provincia en la que está Vd. contratado.
- ☐ Inexistencia de obras en la provincia en la que está Vd. contratado acordes con su cualificación profesional, nivel, función y grupo profesional una vez analizada su cualificación o posible recualificación.
- ☐ Su cualificación, incluso tras un proceso de formación o recualificación, no resulta adecuada a las nuevas obras que tiene la empresa en la misma provincia.
- ☐ Su cualificación, incluso tras un proceso de formación o recualificación, no permite la integración en las nuevas obras que tiene la empresa en la misma provincia por existir un exceso de personas con la cualificación necesaria para desarrollar sus mismas funciones y que tienen prioridad sobre Vd. según los criterios establecidos en el artículo 24 bis.5.b) del Convenio colectivo general del sector de la construcción.

B) Propuesta de recolocación efectiva:

1. Condiciones esenciales del puesto en la obra, no recogidas en el contrato de trabajo: _____
Será de aplicación el calendario laboral de la provincia; el contrato de trabajo será a tiempo _____
el horario de trabajo será el propio de la obra.

2. Ubicación de la obra: la obra se encuentra sita en la localidad de _____, provincia de _____,
en la calle/avenida/camino _____, número _____.

3. Fecha de incorporación: la fecha de incorporación será el día _____ de _____ de 20____, a las _____
: _____ horas.

4. Acciones formativas necesarias para ocupar el puesto en la indicada obra: según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 24 bis del Convenio colectivo general del sector de la construcción, las acciones formativas necesarias para ocupar el puesto en la indicada obra son las siguientes (marcar con una X):

☐ No es exigible ninguna acción formativa para ocupar el nuevo puesto por disponer ya la persona trabajadora de la formación adecuada.

Formación en materia de prevención de riesgos laborales: formación inicial de 8 horas lectivas.

Formación en materia de prevención de riesgos laborales: formación por puesto de trabajo o por oficio:

Formación para responsables de obra y técnicos de ejecución: 20 horas lectivas.

☐ Formación para mandos intermedios: 20 horas lectivas.

☐ Formación para administrativos: 20 horas lectivas.

En _____, a _____ de _____ de 20____

Recibí: _____ de _____ de 20____

Fdo.: _____
La empresa

Fdo.: _____
La persona trabajadora